

삼성전자 성과급 논쟁과 초과이익의 사회적 귀속

노동의 권리를 지키되, 초과이익의 상충부는 사회의 권리로 환류되어야 한다

사회단체·정당·노조·국가관료를 위한 정책 제안

작성:이상연 | 작성일:2026.4.18.

핵심 요지

노동의 정당한 보상은 인정되어야 한다. 그러나 전략산업의 초과이익 전체를 내부자 성과급으로 우선 귀속시키는 방식은 정당화될 수 없다. 사회적으로 형성된 초과이익의 상충부는 국민사회지분계정과 같은 권리 장치를 통해 시민에게 환류되어야 하며, 이를 위해 세금의 지분화와 제한된 형태의 분산의결 규칙을 단계적으로 제도화할 필요가 있다.

1. 쟁점은 임금이 아니라 초과이익의 귀속 규칙이다

삼성전자 성과급 논쟁은 표면적으로는 임금과 보상의 문제처럼 보이지만, 실제로는 훨씬 더 근본적인 질문을 건드린다. 기업의 초과이익은 누구의 것인가. 주주의 것인가, 노동자의 것인가, 아니면 그 형성에 기여한 사회 전체의 것인가.

이 질문을 피한 채 액수만 놓고 다투면 논쟁은 언제나 감정적으로 흐른다. 한쪽은 위험을 부담한 것은 주주이니 이익은 주주에게 우선 귀속되어야 한다고 말하고, 다른 한쪽은 성과는 현장에서 나왔으니 노동자가 더 많이 가져가야 한다고 말한다. 그러나 이 둘은 서로 대립하는 것처럼 보이면서도 공통의 한계를 가진다. 둘 다 초과이익의 형성 구조를 지나치게 기업 내부의 장부 안에서만 파악한다는 점이다.

오늘의 대기업 초과이익은 단지 현재 재직 중인 노동자, 경영진, 기존 주주만으로 형성되지 않는다. 공교육, 사회기반시설, 전력과 용수, 산업단지와 물류, 법질서와 통상질서, 세액공제와 연구개발 지원, 협력업체 생태계와 지역사회의 유지 비용이 함께 작동한다. 특히 전략산업에서는 공공이 떠안은 위험과 민간이 회수하는 성과가 완전히 분리되어 있지 않다.

그렇다면 초과이익의 귀속도 사적 장부의 논리만으로는 설명될 수 없다. 초과이익의 일정 상충부는 사회적으로 형성된 몫이며, 그 귀속 규칙 역시 사회적으로 다시 써야 한다.

2. 왜 노조의 대규모 성과급 요구만으로는 정당화될 수 없는가

노동의 기여는 분명하다. 기술 집약 산업일수록 현장 엔지니어, 연구개발 인력, 생산직과 품질관리 인력의 역할은 결정적이다. 노동자가 성과에 상응하는 보상을 요구하는 것 자체는 정당하다. 문제는 그 보상이 어디까지를 대상으로 삼는가에 있다.

영업이익의 일정 비율을 대규모로 성과급 재원으로 요구하는 방식은 노동의 기여 보상이라는 차원을 넘어선다. 그 안에는 경기순환에서 나온 초과분, 산업 생태계의 집적효과, 공공지원과 제도 안정성이 만든 몫까지 함께 섞여 있다. 이 전체를 현시점 내부 노동자 집단의 현금 보상 재원으로 우선 귀속시키겠다고 하면, 노동의 권리는 더 이상 사회적으로 설득력을 얻기 어렵다. 그것은 노동의 정당한 몫 주장이라기보다, 초과이익 전체를 내부자 교섭의 대상으로 끌어들이는 요구로 읽히기 쉽다.

이 지점에서 사회적 무력감과 박탈감이 생긴다. 대다수 시민과 대다수 노동자는 삼성전자 내부자가 아니다. 그들은 기업 성장의 비용과 위험을 제도적으로 함께 떠안고도, 성과의 회수 단계에서는 완전히 배제된다. 그런데 초과이익의 상당 부분이 내부자 성과급으로만 논의되면, 왜 저들만 가져가는가라는 감각이 생긴다. 이 감각을 단순한 질투나 반노조 정서로 치부할 수는 없다. 그것은 초과이익의 형성 구조와 귀속 구조가 분리되어 있다는 데서 나오는 정당한 문제제기다.

3. 초과이익의 상충부는 왜 국민사회지분계정으로 환류되어야 하는가

핵심은 모든 이익이 아니라 상충부의 초과이익이다. 정상적인 임금, 정상적인 성과급, 통상적인 자본보수, 연구개발과 설비투자에 필요한 재원까지 사회 환류 대상으로 삼자는 것이 아니다. 먼저 인정되어야 할 몫은 인정된 뒤, 그 문턱을 넘는 초과이익의 일부를 따로 다뤄야 한다는 것이다.

이때 필요한 것이 국민사회지분계정(National Distributed Share Account, N-DSA)이다. 이것은 복지 계좌가 아니다. 정부가 건어서 나중에 나눠주는 예산 항목도 아니다. 사회적으로 형성된 몫을 시민 각자의 장부상 권리로 기록하는 계정이다. 이 장치는 국가가 대신 가져간다는 구조가 아니라, 지금까지 장부 밖에 있었던 사회적 기여를 시민 개인의 권리로 옮겨 적는 구조여야 한다. 그래야 국가의 소유 확대가 아니라 시민의 권리 복구가 된다.

이 계정이 필요한 첫 번째 이유는 지금의 장부가 기여를 완전히 반영하지 못하기 때문이다. 기업의 재무제표에는 공공의 축적된 기여가 주주 지분처럼 기입되지 않는다. 그러나 기록되지 않았다고 해서 기여가 없었던 것이 아니다. 시민은 납세자로서 공공 인프라와 교육 체계를 지탱했고, 산업정책의 비용과 실패 위험을 함께 부담했다. 전략산업의 성장에는 언제나 장부 밖의 사회적 토대가 깔려 있다. 국민사회지분계정은 바로 그 토대가 낳은 몫을 시민의 권리로 가시화하는 장치다.

두 번째 이유는 이 계정이 있어야 초과이익의 귀속이 노사 내부의 사적 전리품 배분으로 축소되지 않기 때문이다. 지금처럼 경영진과 노조만이 초과이익의 배분을 놓고 힘겨루기를 하면, 시민과 협력사, 지역사회는 배제된다. 주주 우선론은 사회적 형성을 지우고, 내부 노동 우선론은 사회적 기여를 내부자 보상으로 환원한다. 국민사회지분계정은 이 둘을 넘어, 사회적 기여를 사회적 권리로 연결하는 통로가 된다.

세 번째 이유는 이 계정이 시민에게 외부에서 갑자기 주어지는 혜택이 아니라, 이미 형성에 참여한 몫의 회수 경로라는 점이다. 따라서 이것을 엉뚱한 외부자가 끼어드는 구조로 볼 수는 없다. 정확히는 반대다. 지금까지는 실제 기여자가 장부 밖에 있었고, 그 몫이 끝까지 내부 장부 안에서만

처리되어 왔다. 국민사회지분계정은 외부자를 안으로 들이는 장치가 아니라, 원래 있었으나 기록되지 않았던 기여를 장부 안의 권리로 전환하는 장치다.

4. 예상되는 반론과 그에 대한 답변

이 논의가 제도화 단계로 가면 몇 가지 반론이 제기될 수 있다. 이 반론을 피하지 말고 정면에서 다뤄야 한다.

첫째, 시민은 직접 기업에서 일하지 않았고 자본도 넣지 않았는데 왜 권리를 가져야 하는가라는 반론이 있다. 이 반론은 기여를 오직 두 종류, 즉 노동과 자본으로만 본다. 그러나 전략산업의 현실은 그렇지 않다. 기업은 단지 개인 간 계약 위에서만 작동하지 않는다. 공공이 만든 교육체계와 연구생태계, 사회간접자본, 정책금융, 법질서, 통상 외교, 조세지원이 없으면 지금의 초과이익도 성립하기 어렵다. 시민은 그 전체를 유지한 위험 공동체의 구성원이다. 그러므로 시민의 권리는 무관한 제 3자에게 갑자기 생기는 권리가 아니라, 지금까지 법적으로 분리 정산되지 않았을 뿐 실제로 존재했던 기여에 대한 권리다.

둘째, 이렇게 되면 결국 민간 재산권을 약화시키는 것 아닌가라는 반론이 있다. 그렇게 되지 않으려면 제도 설계를 정확히 해야 한다. 핵심은 사후 몰수나 임의 배분이 아니라, 사전 공시된 귀속 규칙이다. 기업이 어떤 공공지원을 받는 순간, 그 지원과 연결된 초과성과의 일정 부분은 나중에 시민의 권리계정으로 연결된다는 점이 애초에 계약과 제도 속에 들어 있어야 한다. 그러면 이것은 소급적 개입이 아니라, 처음부터 알려진 조건 아래에서 이루어지는 권리 배분이 된다.

셋째, 공공 기여분을 무엇으로 어떻게 계산할 것인가, 자의성이 너무 크지 않나라는 반론이 있다. 이 반론은 매우 중요하다. 이 문제를 대충 넘기면 제도는 곧바로 정치적 흥정과 포획의 장이 된다. 따라서 사회 전체가 기여했으니 다 나누자는 추상적 구호로 가면 안 된다. 계산 가능하고 기록 가능한 항목부터 좁게 시작해야 한다. 예를 들면 세액공제, 보조금, 정책금융, 국가 인프라 지원,

특정 클러스터 지원처럼 법적·회계적으로 추적 가능한 공공지원부터 환류 규칙을 붙여야 한다. 그리고 그 산식은 사후 협상이 아니라 법률과 계약에 미리 명시되어야 한다.

5. 세금의 지분화는 왜 필요한가

초과이익의 사회적 귀속을 말하면서도, 그것을 기존 세제와 예산 구조 안에만 가두면 시민의 권리는 다시 흐려진다. 법인세가 현금으로 걷혀 일반회계에 들어가면, 특정 기업의 성장 과정에서 사회가 기여한 몫이 국민 개개인의 권리로 남지 못하고, 정부 재정 속에 섞여 사라진다. 이 한계를 넘는 경로가 세금의 지분화(Tax-to-Equity Conversion, TEC)다.

세금의 지분화는 법인세를 더 걷자는 발상이 아니다. 법인세 총액을 늘리는 것이 아니라, 그 일부를 현금 대신 지분 또는 수익참여권으로 전환해 국민사회지분계정으로 귀속시키는 방식이다. 즉 핵심은 세액 증가가 아니라 결제 방식과 귀속 경로의 전환이다. 기업이 현금으로 납부하던 조세채무 일부를 비의결권 수익권, 우선주, 전환형 수익참가증권 등으로 이행하고, 그 가치가 국가가 아니라 시민의 계정으로 직접 연결되도록 만드는 것이다.

이 방식이 필요한 이유는 세 가지다. 첫째, 사회적 기여를 일회성 세수 회수로 끝내지 않고 장기 권리로 남기기 위해서다. 둘째, 산업정책의 성과가 정부의 정치적 재량 배분이 아니라 시민 개인의 권리로 연결되게 하기 위해서다. 셋째, 초과이익이 발생할 때마다 벌어지는 노사·주주 간 쟁탈전을, 사전에 고정된 환류 규칙으로 전환하기 위해서다.

다만 이 전환은 단번에 전면화할 수 없다. 신규 공공지원부터, 전략산업의 일부 상장사부터, 기록 가능한 항목부터, 비의결권 수익권 중심으로, 희석 상한을 둔 파일럿 방식으로 시작해야 한다. 그렇지 않으면 시장 신뢰를 스스로 해칠 수 있다.

6. 세금의 지분화에 대한 반발에 어떻게 답할 것인가

세금의 지분화가 제도 전환의 핵심이라면, 그에 따르는 반발에도 미리 답해야 한다. 특히 기존 주주의 반발과 시장의 해석 문제를 정면으로 다뤄야 한다.

첫째, 기존 주주에게 즉각적인 지분 가치 희석이 발생한다는 반발이 있다. 이 반발은 현실적이다. 그래서 세금의 지분화는 무제한 신주 발행으로 가서는 안 된다. 자사주가 있는 경우 자사주를 우선 활용하고, 신규 발행이 불가피한 경우에도 연간 희석 상한을 법률 또는 정관 수준에서 고정해야 한다. 전환 가격은 공개된 산식, 예를 들면 일정 기간 거래량가중평균가격(Volume Weighted Average Price, VWAP)으로 정하고 임의 할인 발행을 금지해야 한다. 초기 단계에서는 의결권이 없는 수익권 중심으로 설계해 경영권 충격을 최소화하고, 대규모 전환은 일시에 하지 않고 분할·단계적으로 시행해야 한다.

둘째, 시장은 이것을 기업에 대한 추가 과세 신호로 해석할 것이라는 반발이 있다. 이 문제 역시 설계 언어가 중요하다. 세금의 지분화는 추가 과세가 아니라 납부 방식의 전환이라는 점을 분명히 해야 한다. 기업이 원래 내야 할 조세채무 총액은 유지하되, 일정 부분을 현금이 아닌 권리증권으로 이행하는 것이다. 따라서 법적 구조도 새 세금이 아니라 현금 납부 또는 권리증권 납부의 선택·결합 구조로 표현되어야 한다.

또한 이 제도는 모든 기업에 일률 적용하는 징벌 장치가 아니라, 공공지원과 긴밀히 결합된 구간에서만 작동해야 한다. 다시 말해, 아무 지원도 받지 않은 순수 민간 축적분까지 건드리는 것이 아니라, 공공지원이 들어간 성장 구간에서 그에 상응하는 환류 규칙을 붙이는 것이다. 이렇게 하면 시장은 이것을 기업 일반에 대한 적대 신호가 아니라, 공공지원이 수반된 성장의 조건부 결제 구조로 이해할 수 있다.

오히려 장기적으로는 이 방식이 시장에 더 안정적일 수 있다. 지금처럼 공공지원은 민간이 받고, 초과성과는 내부자나 주주가 독점하고, 그 뒤 사회적 반발이 누적되면 돌발적 규제와 포퓰리즘 과세가 튀어나오는 구조가 더 위험하다. 사전에 예측 가능한 환류 규칙이 있으면, 기업은 정치적

역풍을 줄이고 사회적 승인도 더 안정적으로 확보할 수 있다. 그 점에서 세금의 지분화는 주주에게도 일종의 제도적 보험이 될 수 있다.

셋째, 결국 국가가 기업 지배에 개입하는 것 아니냐는 반발이 있다. 그렇게 되면 실패다. 따라서 국민사회지분계정과 세금의 지분화는 국가 소유 확대의 통로가 되어서는 안 된다. 전환된 권리는 정부 일반회계나 정부 직접 보유 지분으로 남아서는 안 되고, 시민 개인별 계정이나 시민지분신탁(Citizen-Common Ownership Trust, C-COT)으로 연결되어야 한다. 정부는 설계자이자 규칙 집행자일 뿐, 최종 소유자가 되어서는 안 된다.

7. 필요한 것은 추상적 분배론이 아니라 귀속 구조의 재설계다

이 논의는 복지를 늘리자는 이야기가 아니다. 많이 벌었으니 세금 더 걷어 나중에 나눠주자는 사후 분배론도 아니다. 문제는 초과이익이 생긴 뒤 누가 그것을 차지하느냐가 아니라, 애초에 어떤 몫이 어떤 권리로 귀속되도록 설계되어 있느냐이다.

노동은 정당한 보상을 받아야 한다. 주주는 예측 가능한 자본보수를 받아야 한다. 기업은 연구개발과 설비투자를 지속할 수 있어야 한다. 그러나 그 모든 것을 인정하고도 남는 상층부의 초과이익에 대해서는, 시민이 장부 밖 구경꾼으로 남아 있어서는 안 된다.

따라서 정책 설계의 방향은 분명하다. 정상 임금, 정상 성과급, 통상 배당, 재투자 재원은 선순위로 보장한다. 그 위의 초과이익 구간에서만 사회적 환류 규칙을 작동시킨다. 환류 수단은 일반회계가 아니라 국민사회지분계정과 시민지분신탁으로 한다. 세금의 지분화는 신규 공공지원, 신규 약정, 신규 프로젝트부터 단계적으로 도입한다. 의결권 직접 개입보다 비의결권 수익권을 우선한다. 산식, 상한, 로그, 감사, 예외승인 절차를 법률과 계약으로 미리 고정한다. 분산의결 프로토콜(Distributed Decision Protocol, DDP)은 일상 경영이 아니라 규칙 변경 통제와 감사 장치에 한정한다.

8. 결론

삼성전자 성과급 논쟁의 핵심은 액수 다툼이 아니다. 더 근본적인 문제는 초과이익의 귀속 질서다.

노조의 대규모 성과급 요구가 사회적으로 설득력을 잃는 이유는, 노동의 정당한 몫을 넘어 사회적으로 형성된 상층부 이익까지 내부자 보상으로 흡수하려 하기 때문이다. 그러나 그 반대편에서 주주만의 권리를 절대화하는 것도 같은 한계를 가진다. 둘 다 공공이 만든 몫, 사회가 함께 떠받친 몫, 장부 밖의 기여를 지워 버린다.

필요한 것은 그 장부 밖의 기여를 장부 안의 권리로 옮기는 일이다. 국민사회지분계정은 그 통로가 될 수 있다. 세금의 지분화는 그 통로를 제도적으로 열어 주는 전환 장치가 될 수 있다. 물론 그것은 조악한 구호나 즉흥적 희석, 사후적 정치 개입으로는 불가능하다. 소급 금지, 공시 가능한 산식, 희석 상한, 비의결권 수익권 우선, 정부 일반회계와의 분리, 시민 개인 계정 귀속이라는 조건이 함께 갖추어져야 한다.

결국 질문은 이것이다. 왜 지금까지 사회적 기여는 장부 밖에만 남아 있었는가. 그리고 언제까지 그 상태를 당연한 것으로 볼 것인가.

정책 설계의 방향 요약

영역	권고 방향
보상체계	정상 임금·정상 성과급은 보장하되, 초과이익의 상충부를 내부자 현금 보상으로 일괄 귀속시키지 않는다.
환류 구조	사회적으로 형성된 몫은 국민사회지분계정과 시민지분신탁을 통해 시민의 권리로 환류한다.
TEC 적용 방식	신규 공공지원·신규 약정·기록 가능한 항목부터 단계적으로 적용하고, 비의결권 수익권을 우선 사용한다.
주주 보호	자사주 우선 활용, 희석 상한 설정, 공개 산식 적용, 임의 할인 발행 금지로 예측 가능성을 높인다.
거버넌스	분산의결 프로토콜은 일상 경영이 아니라 규칙 변경, 예외 승인, 감사와 로그 검증에 한정한다.

[참고문헌]

이상연. 『공주민제(DCA): 노동 이후 사회의 '권리-자본-거버넌스' 재설계』. 도서출판 좋은땅, 2026.

부록 A. 실무 적용 보완: 산식·시뮬레이션·로드맵

아래 보완은 기존 본문의 철학적·제도적 방향을 유지하면서, 정책 입안과 시범사업 설계에 바로 활용할 수 있도록 산식·가정값·로드맵·위험관리 장치를 더한 것이다. 목적은 하나다.

국민사회지분계정과 세금의 지분화가 단지 관념적 제안이 아니라, 단계적으로 시험하고 법제화할 수 있는 실무 구조임을 분명히 하는 데 있다.

가. 초과이익 상층부의 산정 기준

초과이익의 사회적 귀속을 말하려면 먼저 무엇이 정상적 보수이고, 무엇이 사회적 환류의 대상이 되는 상층부 초과이익인지 회계 규칙으로 고정해야 한다. 이 구분이 불명확하면 정책은 곧바로 임의 배분이라는 반발에 부딪힌다.

상층부 초과이익(EPU: Excess Profit Upper-layer)

$$\text{EPU} = \text{당기 영업이익(OP)} - \text{정상자본보수액(NRR)} - \text{재투자하한액(RIF)} - \text{기본노동성과기금(BLF)} - \text{공급망공동기금(SCF)} - \text{재무안정·법정준비조정액(SAF)}$$

각 항목은 다음과 같이 산정한다.

- 정상자본보수액(NRR): 최근 3년 평균 순영업자산에 산업 평균 자본비용 또는 장기 국채금리 + 위험가산 프리미엄을 곱한 금액. 취지는 정상적인 자본보수를 먼저 인정하는 데 있다.
- 재투자하한액(RIF): 최근 3개년 평균 연구개발비와 설비투자액의 합계, 또는 당해 매출의 일정 비율(예: 8~12%) 중 큰 값을 적용한다. 취지는 호황기의 성과배분 경쟁이 연구개발과 설비투자를 잠식하지 못하게 하는 데 있다.
- 기본노동성과기금(BLF): 기존 임금, 기존 약정 성과급, 현행 OPI 상당액을 포함한 정상적 노동 보상 묶이다. 직전 3년 평균 OPI 지급액에 물가·생산성 조정분을 더하는 방식으로 산정할 수 있다.

- 공급망공동기금(SCF): 협력사 단가 연동분, 하청 안전·품질 개선기금, 지역사회 고용·인력양성 기금을 포함한다. 영업이익의 1~2% 또는 협력사 거래규모 연동 방식으로 설정할 수 있다.
- 재무안정·법정준비조정액(SAF): 순차입금비율, 우발채무, 경기변동성을 반영한 완충 계정이다. 업황 급락기에도 제도가 기업의 재무 건전성을 해치지 않도록 하는 안전판이다.

이 정의의 의미는 분명하다. 국민사회지분계정으로 가는 몫은 총이익 전체가 아니라, 정상 자본보수·재투자·기본 노동보상·공급망 안정 몫을 차감한 뒤에도 남는 상충부 초과이익이다. 따라서 이것은 임금 삭감도 아니고, 정상 배당 부정도 아니며, 연구개발 억제도 아니다.

나. 국민사회지분계정 환류액의 산정

국민사회지분계정으로 들어가는 몫은 하나의 논리로 뭉뚱그리기보다 두 개의 경로로 분리하는 편이 정책적으로 훨씬 설득력이 있다.

나-1. 공공지지원 연동 환류액(PSR: Public Support Return)

이 경로는 가장 보수적이고 방어 가능한 방식이다. 세액공제, 직접보조금, 정책금융 이자차익, 전용 인프라 지원, 공공 실증지원처럼 회계와 행정자료로 추적 가능한 공공지지원만을 대상으로 한다.

$$PSR = \text{당해 연도 확정 공공지지원 환산액} \times \text{환류계수}(k1)$$

초기 파일럿에서는 $k1$ 을 0.5~1.0 범위에서 설정할 수 있다. 예를 들어 특정 기업이 당해 연도에 실질적으로 받은 공공지지원 환산액이 1 조 원이고 환류계수가 0.7 이면, 7 천억 원 상당이 국민사회지분계정 또는 시민지분신탁으로 귀속된다.

나-2. 상충부 초과이익 연동 환류액(SER: Surplus Excess Return)

전략산업의 초과이익은 공공지지원만으로 설명되지 않는다. 공교육, 산업 생태계, 법질서, 인프라, 장기 소비시장이 결합해 있다. 이 부분까지 포함하려면 상충부 초과이익에 연동된 제한적 환류가 필요하다. 다만 자의성 비판을 피하기 위해 작게, 상한을 두고, 파일럿으로 시작해야 한다.

$$SER = EPU \times \text{환류율}(k2)$$

초기 파일럿에서는 k2 를 5~8% 범위에서 설정하는 것이 적절하다. 상충부 초과이익이 10 조 원이면 5 천억~8 천억 원이 국민사회지분계정으로 연결된다.

나-3. 최종 연간 환류액

국민사회지분계정의 연간 환류액(T)은 다음과 같이 정리된다.

$$T = PSR + SER = (\text{공공지지원 환산액} \times k1) + (EPU \times k2)$$

이렇게 두 갈래로 나누면 첫 번째 몫은 기록 가능한 공공지지원의 회수·전환이고, 두 번째 몫은 보다 넓은 사회적 토대가 형성한 상충부 초과이익의 제한적 환류라는 점이 분명해진다.

다. 정책 설계용 시뮬레이션

아래 수치는 정책 설계용 가정값이다. 실제 적용 시에는 감사된 기업 공시, 국세 자료, 공공지지원 계정표를 바탕으로 다시 계산해야 한다. 그러나 정책 문서에는 이 정도의 시뮬레이션이 들어가야 입법·행정·시장 모두가 구조를 이해할 수 있다.

시나리오 A: 연간 영업이익 30 조 원인 경우

- 영업이익(OP): 30 조 원
- 정상자본보수액(NRR): 6 조 원
- 재투자하한액(RIF): 12 조 원
- 기본노동성과기금(BLF): 2.5 조 원
- 공급망공동기금(SCF): 0.5 조 원
- 재무안정조정액(SAF): 1 조 원

이 경우 EPU 는 8 조 원이다. 여기에 k2 5~8%를 적용하면 상충부 연동 환류액은 4 천억~6 천 4 백억 원이 된다. 공공지지원 환산액을 1 조 원, k1 을 1.0 으로 가정하면 총 환류액은 1.4~1.64 조 원이다. 이를 인구 5,100 만 명 기준으로 단순 환산하면 1 인당 장부상 귀속액은 연 2.7 만~3.2 만 원 수준이다.

시나리오 B: 연간 영업이익 45 조 원인 경우

- 영업이익(OP): 45 조 원
- 정상자본보수액(NRR): 7 조 원
- 재투자하한액(RIF): 15 조 원
- 기본노동성과기금(BLF): 3 조 원
- 공급망공동기금(SCF): 0.7 조 원
- 재무안정조정액(SAF): 1.3 조 원

이 경우 EPU 는 18 조 원이다. 여기에 k2 5~8%를 적용하면 상충부 연동 환류액은 0.9~1.44 조 원이 된다. 공공지지원 연동 환류를 1.5 조 원으로 가정하면 총 환류액은 2.4~2.94 조 원이다. 이를 인구 5,100 만 명 기준으로 환산하면 연 4.7 만~5.8 만 원 수준이다.

이 수치는 단년도 현금으로는 거대하지 않아 보일 수 있다. 그러나 제도의 목적은 생활비 보조가 아니라 사회지분의 누적이다. 즉시 인출 가능한 현금층과 장기 축적되는 권리층을 분리하면, 이것은 배당 살포가 아니라 시민 자본의 누적이 된다.

라. 정치적 실행성: 단계적 법제화 로드맵

이 제도는 좋은 원리만으로 실현되지 않는다. 국회, 정부, 재계, 노조, 시민사회, 금융시장이 모두 엮힌다. 따라서 시민 참여라는 추상적 수사보다 공시, 파일럿, 평가, 표준화의 단계적 경로가 필요하다.

1 단계: 공공기여 계정표의 의무화

- 전략산업 지원을 받는 상장사에 대해 세액공제 총액, 직접보조금 수령액, 정책금융 지원액 및 금리차익, 전용 인프라 지원 환산액, 공공 연구개발 프로젝트 연계 지원액을 공시하게 한다.

2 단계: 3~5 개 상장사 파일럿

- 반도체·배터리·바이오 등 전략산업 상장사 3~5 개를 대상으로 신규 공공지원을 받는 경우 TEC 와 국민사회지분계정 연동을 시범 적용한다.
- 희석 상한은 연 1% 이내, TEC 수단은 비의결권 수익권 우선, 국민사회지분계정 귀속은 인출 제한형 장기 권리계정 우선, 기간은 5 년 한시로 설정한다.

3 단계: 평가와 확장

- 파일럿 3 년차와 5 년차에 추가 변동성, 외국인 투자자 이탈 여부, 연구개발·설비투자 유지 여부, 노동 보상과 협력사 상생 효과, 시민 수용성, 헌법소송 및 행정쟁송 발생 여부를 평가한다.

4 단계: 전략산업 지원 패키지의 표준 조항화

- 파일럿이 일정 수준 이상의 성과를 보이면 대규모 전략산업 지원 패키지에는 TEC·N·DSA 연동 조항을 표준 조건으로 편입한다.

마. 분산의결 프로토콜의 실무형 설계 예시

분산의결 프로토콜(Distributed Decision Protocol, DDP)은 자칫 추상적 민주주의의 구호처럼 들릴 수 있다. 따라서 실제로는 매우 제한된 범위에만 적용해야 한다. DDP 가 다룰 수 있는 사안은 환류율 변경, 희석 상한 변경, 예외 승인, 감사 로그 검증과 공개로 한정하는 것이 적절하다.

예시: 환류율 변경안 의결 구조

- 1 차 이해관계자 집단별(chamber) 승인: 노동자 대표 25%, 소액주주 대표 25%, 협력사·지역사회 대표 25%, 시민대표·공공전문가 25%. 각 대표집단의 승인 절차를 거친 뒤 챔버 전체에서 60% 이상 찬성해야 다음 단계로 넘어간다.

- 2 차 시민 패널 승인: 무작위 추출 시민패널과 온라인 공론 절차를 결합하고, 과반 찬성을 요구한다.
- 3 차 시간지연(Timelock): 90 일 공개 대기 기간을 두어 감사와 이의신청을 가능하게 한다.
- 4 차 자동발효 또는 재심: 중대한 회계 오류나 절차 위반이 없으면 자동 발효하고, 오류가 발견되면 재심에 부친다.

이 구조의 핵심은 경영을 직접민주주의로 흔드는 것이 아니라, 귀속 규칙 변경만 어렵게 만드는데 있다. 그래야 포획을 어렵게 하면서도 운영 효율을 유지할 수 있다.

부록 B. 삼성전자 2026 년 1 분기 조세지분 환류 시뮬레이션

이 부록은 조세의 지분화(Tax-to-Equity Conversion, TEC)가 실제로 어느 정도 규모의 국민사회지분계정 환류를 만들어 낼 수 있는지 감각적으로 보여 주기 위한 정책 시뮬레이션이다. 계산의 기초값은 2026 년 1 분기 삼성전자 잠정 연결 영업이익 57.2 조 원이다.

다만 이 값은 회계상 영업이익이지 세법상 과세표준이 아니다. 실제 법인세는 세무조정, 이월결손금, 비과세·손금 항목, 각종 세액공제와 감면에 따라 달라진다. 따라서 아래 계산은 영업이익을 과세표준의 근사치로 두는 상한 추정이며, 입법·토론용 시뮬레이션으로 보아야 한다.

가. 계산의 전제

항목	값	설명
삼성전자 2026 년 1 분기 잠정 영업이익	57.2 조 원	연결 기준 잠정 실적
국세 법인세 최고구간 세율	24%	2025 년 이후 영리법인 3,000 억 원 초과 구간
누진공제	0.0942 조 원	94.2 억 원
법인지방소득세	국세 법인세의 10%	지방세 기준 추가 부담
총인구	5,160 만 명	1 인당 장부상 귀속액 산정용

상한 추정식

국세 법인세 상한 추정액 = (57.2 조 원 × 24%) - 0.0942 조 원 = 13.6338 조 원

법인지방소득세 상한 추정액 = 13.6338 조 원 × 10% = 1.3634 조 원

국세 + 지방세 합산 상한 추정액 = 14.9972 조 원, 즉 약 15.0 조 원

나. TEC 전환 비율별 국민사회지분계정 환류 규모

TEC 전환 비율	국세 기준 환류액	국세+지방세 기준 환류액	1 인당 장부상 귀속액 (국세+지방세 기준)
25%	3.4085 조 원	3.7493 조 원	약 7.27 만 원
50%	6.8169 조 원	7.4986 조 원	약 14.53 만 원
75%	10.2254 조 원	11.2479 조 원	약 21.80 만 원
100%	13.6338 조 원	14.9972 조 원	약 29.06 만 원

다. 정책적 해석

이 표가 보여 주는 것은 두 가지다. 첫째, 법인세 일부만 조세지분으로 전환해도 국민사회지분계정의 권리 규모는 상징적 수준을 넘는다. 국세와 지방세를 합산해 50%만 전환하더라도 약 7.50 조 원이 장부상 시민 권리로 귀속되고, 인구 1 인당으로는 약 14.53 만 원 규모가 된다.

둘째, 이 금액은 곧바로 현금 배당으로 나누기 위한 수치가 아니라 장기 사회지분의 축적 규모로 이해해야 한다. 즉시 인출형으로 설계하면 포퓰리즘 현금 살포와 다르지 않게 보일 수 있으므로, 초기에는 인출 제한형 권리계정이나 장기 누적형 사회지분층으로 운용하는 편이 바람직하다.

셋째, 실제 입법은 25~50% 수준의 파일럿 전환부터 시작하는 것이 현실적이다. 동시에 자사주 우선 사용, 연간 희석 상한 1% 이내, 비의결권 수익권 우선, 신규 공공지원을 받는 경우에 한한 선택 또는 연계 구조를 병행해야 시장 충격을 줄일 수 있다.

라. 유의점

- 이 시뮬레이션은 영업이익을 과세표준의 근사치로 두는 상한 추정이다. 실제 법인세는 세전이익, 세무조정, 이월결손금, 세액공제와 감면에 따라 줄어들 수 있다.
- 법인지방소득세까지 TEC 대상으로 포함할지 여부는 별도의 입법 판단이 필요하다.
지방재정과의 정합성을 고려하면, 파일럿 단계에서는 국세 법인세분만 대상으로 삼는 보수적 접근도 가능하다.
- 정책 목적은 단기 현금 배당이 아니라 시민의 장기 사회지분을 형성하는 데 있다. 따라서 국민사회지분계정은 생활비 계좌가 아니라 권리 계정이라는 원칙을 분명히 해야 한다.

기초 수치 출처

- Samsung Electronics, 「Samsung Electronics Announces Earnings Guidance for First Quarter 2026」, 2026.4.7.
- 국세청, 「법인세 세율(2025 년 이후)」.
- 국가지표체계, 「총인구」, 최근갱신일 2026.2.12.